

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50067224220238240930

ID Comunicacao: 334248043

Data Disponibilizacao: 2025-07-25

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5006722-42.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>Vistos etc.</p>

<p>Trata-se de EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL contra EZEQUIAS FLORENTINO DA ROSA. </p>

<p>De início, à DTR para certificar eventual existência de outra(s) ação(ões) com as mesmas partes e objeto.</p>

<p>CITE-SE a parte executada, preferencialmente via AR, para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias (art. 829, caput, do CPC) ou oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).</p>

<p>Arbitro os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, percentual que será reduzido pela metade na hipótese de pagamento integral no prazo assinalado (art. 827, caput § 1º, do CPC).</p>

<p>Os embargos, como regra, não terão efeito suspensivo, salvo, a requerimento fundamentado da parte embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput § 1º, do CPC).</p>

Ainda, cientifique-se a parte executada acerca da possibilidade de pagamento proporcional, dentro do prazo para oposiç¸ão de embargos à execuç¸ão, mediante dep&ocute;sito de 30% (trinta por cento) do valor atualizado da dívida, *sub judice*, devidamente acrescido de custas judiciais e honor´s;rios advocatícios no percentual acima arbitrado, e parcelamento do restante do débito em 6 (seis) parcelas mensais, com correç¸ão monet´s;ria e juros de mora de 1% ao mês (art. 916, *caput*, do CPC).

Ineficaz a citaç¸ão, **DEFIRO**, desde j´, o arresto de bens, mediante oficial de justiç¸a, observando-se as formalidades legais (art. 830, *caput*, e § 1º, do CPC). A DTR, por sua vez, *dever´s;* realizar os atos posteriores pertinentes (art. 830, §§ 2º e 3º, do CPC).

Promovida a citaç¸ão e não havendo o pagamento integral da dívida, independentemente do decurso do prazo de embargos, **PROCEDA-SE** à indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada citada, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judici´s;rio - SISBAJUD (art. 854, *caput*, c/c art. 829, § 1º, ambos do CPC, por analogia).

Do resultado da autoridade supervisora do sistema financeiro, sem prejuízo do imediato cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva (art. 854, § 1º, do CPC), a DTR promover´s; os atos necess´s;rios conforme a efetividade da medida.

No ponto, *caso de bloqueio integral do valor da dívida*, **INTIME-SE** a parte executada (cujos ativos financeiros foram tornados indisponíveis, apenas), na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar impugnaç¸ão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).

Saliento que eventual arguiç¸ão de impenhorabilidade *dever´s;* ser documentalmente demonstrada mediante *comprovante de rendimento e extrato banc´s;rio do mês do bloqueio*, eventual extrato da respectiva conta poupanç¸a dos 3 (três) meses que antecederam ao bloqueio e etc.

Com impugnaç¸ão tempestiva, retornem imediatamente conclusos para an´s;lise priorit´s;ria.

Rejeitada ou não apresentada a impugnaç¸ão, **CONVERTA-SE** a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao juízo da execuç¸ão (art. 854, § 5º, do CPC).

Ap&ocute;s, **INTIME-SE** a parte exequente para fornecer seus dados banc´s;rios e informar se h´s; saldo credor remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinç¸ão pelo pagamento (art. 924, II, do CPC).

De outro norte, se houver *bloqueio parcial de valores*, **INTIME-SE** a parte executada (cujos ativos financeiros foram tornados indisponíveis, apenas), na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar impugnaç¸ão no prazo de 5 dias (art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC).

Saliento que eventual arguiç¸ão de impenhorabilidade *dever´s;* ser documentalmente demonstrada mediante *comprovante de rendimento e extrato banc´s;rio do mês do bloqueio*, eventual extrato da respectiva conta poupanç¸a dos 3 (três) meses que antecederam ao bloqueio e etc.

Com impugnaç¸ão tempestiva, retornem imediatamente conclusos para an´s;lise priorit´s;ria.

Rejeitada ou não apresentada a impugnaç¸ão, **CONVERTA-SE** a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade da lavratura de termo, transferindo-se o montante bloqueado para conta vinculada ao juízo da execuç¸ão (art. 854, § 5º, do CPC).

Ato contínuo, tamb´s;m para os casos de *ordem de bloqueio frustrada*, **EXPEÇA-SE** mandado de penhora/reforç¸o de penhora e avaliaç¸ão de tantos bens da parte executada quantos bastem para a satisfaç¸ão do saldo devedor remanescente, observando-se, preferencialmente, os indicados pela parte

exequente (art. 829, § 2º, do CPC). Na hipótese de a indicação recair sobre imóveis ou veículos discriminados, desde que acompanhada da respectiva comprovação atualizada de propriedade e ausência de gravame, a penhora será realizada por termo nos autos (art. 845, § 1º, do CPC), havendo a necessidade, ainda, da expedição do mandado de avaliação e, em se tratando de veículos, busca e apreensão.

Recaindo a constrição sobre bens móveis, na falta de depósito judicial nesta comarca, assumir-se-á o encargo a parte exequente ou pessoa idônea de sua confiança, podendo ser nomeada a parte executada nos casos de difícil remoção ou quando anuir a parte exequente, devidamente certificado pelo oficial de justiça.

Por sua vez, recaindo a constrição sobre bens imóveis, assumir-se-á o encargo, até segunda ordem, a parte executada proprietária. Ainda, na hipótese de veículos, a parte exequente figurará como depositária, mediante condição suspensiva de os bens serem localizados e apreendidos (art. 840, II, §§ 1º e 2º, do CPC).

Perfeccionada a penhora, INTIMEM-SE ambas as partes para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Reputa-se intimada a parte executada que estiver presente no ato (art. 841, c/c art. 917, § 1º, do CPC). No caso de bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis, INTIME-SE, também, o cônjuge da parte executada, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842, do CPC).

Quando não encontrar bens penhoráveis ou não forem localizados os veículos constritos, o oficial de justiça certificará e, na mesma diligência, descreverá os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte executada, nomeando-se-a depositária provisória (art. 836, §§ 1º e 2º, do CPC).

Na hipótese de restar frustrada a penhora e/ou avaliação, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, impulsionar o feito, sob pena de suspensão da execução e da prescrição por 1 (um) ano, independentemente de nova conclusão, com a ciência de que, decorrido o prazo, os autos serão arquivados administrativamente e começará a contar o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC).

Outrossim, se tiver pedido expresso do exequente, DEFIRO a medida coercitiva para inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pelos sistemas eletrônicos auxiliares FCDL-SC (Provimento CGJ nº 6/2015) e SERASAJUD (Provimento CGJ nº 15/2015), por iniciativa e responsabilidade exclusiva da parte exequente (art. 782, § 3º, do CPC).

Ainda, INTIME-SE o(a) exequente, com a advertência de que caso efetuado o pagamento, garantida a execução ou, ainda, extinto o processo por qualquer outro motivo, deverá comunicar imediatamente ao juízo para fins de cancelamento da inscrição, sob as penas da lei (art. 782, § 4º, do CPC).

Ademais, INDEFIRO a tramitação em segredo de justiça, caso haja requerimento do exequente nesse sentido, uma vez que o caso coincide com quaisquer das situações previstas no art. 189 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal. Em regra, as ações devem ser públicas, se justificando o segredo em hipóteses de notório prejuízo à imagem da parte, situação que não vislumbro na matéria versada nos presentes autos.

Por fim, certifique-se a parte exequente acerca da possibilidade de emissão da certidão de admissibilidade de execução, disponível no painel do advogado do sistema Eproc.

Intime-se e cumpra-se.

<footer>

</footer></article></body></html>